



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Firmado digitalmente por VERGARA
LAU Vania Lorena FAU 20133840533
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.04.2026 23:20:05 -05:00

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

RESOLUCIÓN FINAL N° 0310-2026/INDECOPI-LAL

EXPEDIENTE N° : 0580-20245/PS0-INDECOPI-LAL¹
DELEGACIÓN : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
PROCEDENCIA : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI LA LIBERTAD
DENUNCIANTE : WALTER ALEJANDRO VARELA ROJAS
DENUNCIADO : BANCO DE LA NACIÓN²
MATERIA : DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
SANCIÓN : 3,78 UIT

Trujillo, 27 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

I.1. Del trámite en primera instancia:

- Mediante escrito del 16 de junio de 2025, se denunció a Banco de la Nación (en adelante, el Banco), por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)³, ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad (en adelante, el ORPS).
- Por Resolución N° 01 del 30 de junio de 2025, el ORPS resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador al Banco por las siguientes presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código):

*“6.1. Presunta infracción al artículo 19 del Código²; en tanto, el 24 de mayo de 2025, no habría adoptado medidas de seguridad de monitoreo y alerta, al permitir que en la Cuenta de ahorros n.° 04-***-**4112 vinculada a la tarjeta de débito n.° 4214-****-**** 5646, de titularidad del señor Varela, se debiten siete (07) operaciones las cuales no reconoce como suyas, según se detalla a continuación:*

Fecha	N.° de cuenta	Descripción	Monto S/
24/05/2025	04-***-**4112	BANCA MOVIL – TRANSF. INTERBANCARIA EN LINEA	4 900,00
24/05/2025	04-***-**4112	BANCA MOVIL – TRANSF. INTERBANCARIA EN LINEA	1 439,00
24/05/2025	04-***-**4112	COMISION BN POR TRANSF. INTERB. EN LINEA	4,90
24/05/2025	04-***-**4112	COMISION BN POR TRANSF. INTERB. EN LINEA	2,50
24/05/2025	04-***-**4112	COMISION BN POR TRANSF. INTERB. EN LINEA	24,50
24/05/2025	04-***-**4112	COMISION BN POR TRANSF. INTERB. EN LINEA	7,20
24/05/2025	04-***-**4112	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN LINEA	500,00
TOTAL			6 878,10

¹ Ingreso en Comisión N° 0011-2026/CPC-INDECOPI-LAL-APELACIÓN.

² RUC N° 20100030595.

³ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de octubre de 2010.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

Pues se trataría de una operación inusual en su comportamiento habitual de consumo. Lo cual involucraría una afectación a las expectativas del consumidor, quien no habría encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir de parte del proveedor denunciado y lo que realmente recibió.

3. Por Resolución Final N° 0889-2025/PS0-INDECOPI-LAL del 09 de septiembre de 2025, el ORPS, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar improcedente el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en virtud de la denuncia presentada por el señor Walter Alejandro Varela Rojas contra Banco de la Nación, toda vez que se ha verificado la falta de legitimidad para obrar del proveedor denunciado, respecto de (01) operación en la Cuenta de ahorros n.° 04-***-**4112 vinculada a la tarjeta de débito n.° 4214-****-****-5646, según el siguiente detalle:

Fecha	N.° de cuenta	Descripción	Monto S/
24/05/2025	04-***-**4112	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN LINEA	500,00

SEGUNDO: Sancionar a Banco de la Nación con amonestación por infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto de tres (03) de transferencias interbancarias en la Cuenta de ahorros n.° 04-***-**4112 vinculada a la tarjeta de débito n.° 4214 ****-****-5646, según el siguiente detalle:

Fecha	N.° de cuenta	Descripción	Monto S/
24/05/2025	04-***-**4112	BANCA MOVIL – TRANSF. INTERBANCARIA EN LINEA	1 439,00
24/05/2025	04-***-**4112	COMISION BN POR TRANSF. INTERB. EN LINEA	2,50
24/05/2025	04-***-**4112	COMISION BN POR TRANSF. INTERB. EN LINEA	7,20

TERCERO: Sancionar a Banco de la Nación con multa de 3,78 Unidades Impositivas Tributarias por infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto de tres (03) de transferencias interbancarias en la Cuenta de ahorros n.° 04-***-**4112 vinculada a la tarjeta de débito n.° 4214-****-****-5646, según el siguiente detalle:

Fecha	N.° de cuenta	Descripción	Monto S/
24/05/2025	04-***-**4112	BANCA MOVIL – TRANSF. INTERBANCARIA EN LINEA	4 900,00
24/05/2025	04-***-**4112	COMISION BN POR TRANSF. INTERB. EN LINEA	4,90
24/05/2025	04-***-**4112	COMISION BN POR TRANSF. INTERB. EN LINEA	24,50

(...)”

4. El 17 de diciembre de 2025, el Banco interpuso recurso de apelación contra la Resolución Final N° 0889-2025/PS0-INDECOPI-LAL, en los siguientes términos:

Respecto a la documentación sustentatoria de las operaciones o validez de la operación por S/ 498,00



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

- El ORPS consideró que su representada no cumplió con acreditar la validez de las operaciones, lo cual es falso, pues en su escrito del 01 de agosto de 2025 detalló los pasos necesarios para la realización de la operación.
- El señor Varela generó para su tarjeta 421*****646 el ingreso de una Clave Internet de 6 dígitos el 08 de agosto de 2021 a las 12:12:15, posteriormente, el 29 de abril de 2025 a las 17:05:04 realizó un cambio de clave y finalmente ese mismo día cambió de clave a las 21:39:29.
- Es necesario la clave de internet generada previamente, el número de la Tarjeta Multired Global Débito y el N° de DNI para ingresar a la APP Banca Móvil y Multired Virtual.
- Para efectuar una operación se deberá ir a la opción de lista del menú, y luego deberá elegir la opción "Transferencias/ Inmediata a otros bancos", posteriormente debiéndose consignar el número de CCI, indicando el monto a transferir, donde se mostrarán los datos del Banco del destino como la del receptor del dinero.
- Finalmente, para confirmar la operación se realizará con la clave dinámica digital en el equipo celular vinculado.
- Respecto a la afiliación a la clave dinámica digital, el señor Varela se había afiliado en Ventanilla a la Clave Dinámica digital, con celular 960216583, operador ENTEL.
- Respecto a la generación y validación de la clave dinámica digital, el señor Varela, al encontrarse afiliado, de manera automática se genera una clave dinámica digital que será enviada al celular 960216583, siendo este el celular afiliado.
- Posteriormente a realizar la operación se genera un duplicado de las constancias de las operaciones, las cuales se encuentran en su "log histórico de su base de datos", lo cual acredita que la operación se procesó de manera correcta.

Respecto al patrón de consumo del denunciante y gestión de monitoreo

- Al no existir una autorización expresa del titular de la cuenta donde se autorice mediante firma y huella que su representada presente los estados de cuenta al presente procedimiento administrativo, no les correspondía presentar los estados de cuenta completos ni revelar información protegida sin el debido cumplimiento de los requisitos legales.
- Respecto al bloqueo de la Tarjeta 421410XXXXX5646, en su escrito de fecha 01 de agosto de 2025 indicaron que se visualiza que la tarjeta de débito fue bloqueada el 24/05/2025 a las 13:37 mediante llamada al IVR, con código de bloqueo 298126.
- Cuenta con una mesa de monitoreo, a través de la cual, al advertir una operación o situación sospechosa, se establece contacto directo con el cliente; sin embargo, considerando la cantidad de incidencias que pueden presentarse, ha implementado como segunda línea de atención, una Mesa de Ayuda, a la cual el propio cliente puede comunicarse de manera directa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

- Se advierte en la Consulta Estadística de Tarjeta el registro “BLOQUEO X IVR”, lo que acredita que el cliente se comunicó a los números consignados en el reverso de su tarjeta y solicitó el bloqueo mediante el sistema IVR, acción que se concretó el 24/05/2025 a las 13:37:17.
 - Como parte del protocolo de monitoreo el área correspondiente del Banco se comunicó con el cliente a fin de conocer el motivo del bloqueo realizado, donde a través de la llamada el cliente manifestó que procedió al bloqueo debido a que no reconocía las operaciones realizadas con posterioridad a la descarga de una aplicación que ofrecía supuestas promociones o descuentos de LATAM, la cual le fue enviada a través de WhatsApp.
 - Al contar con el sistema IVR como parte de su gestión de monitoreo, se evidencia que actuó de manera diligente, oportuna e inmediata, procediendo al bloqueo de la tarjeta de forma automática una vez recibida la comunicación del propio cliente. Por tanto, se acredita que el Banco activó las medidas de seguridad y alerta correspondientes, conforme a sus protocolos internos.
5. Por Resolución N° 04 del 23 de diciembre de 2025, se resolvió conceder el recurso de apelación presentado por el Banco contra la Resolución Final N° 0889-2025/PS0-INDECOPI-LAL.
6. El 02 de febrero de 2026, el ORPS elevó el expediente con Memorándum N° 000058-2026-PS0-LAL/INDECOPI a esta instancia.

I.1 Del trámite en segunda instancia

7. Por Resolución N° 000225-2026-CPC-LAL/INDECOPI del 17 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi La Libertad (en adelante, Secretaría Técnica), trasladó el recurso de apelación interpuesto a la parte no impugnante.
8. El 23 de febrero de 2026, el denunciante absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos:
- En algunas actuaciones del expediente se ha consignado el apellido Valera; sin embargo, su apellido es Varela conforme se encuentra indicado en su DNI, solicitando se tenga en cuenta dicha precisión a fin de evitar futuras confusiones en el trámite del procedimiento.
 - No realizó ni autorizó el retiro de dinero, las operaciones resultan desconocidas y fraudulentas.
 - Intentó de manera inmediata contactar telefónicamente al Banco con la finalidad de bloquear su cuenta; sin embargo, las llamadas no fueron atendidas oportunamente.
 - El Banco sostiene que se filió a la clave dinámica digital en ventanilla usando el número celular 960216583 de la operadora Entel; sin embargo, aclara que no mantiene ni ha mantenido vínculo contractual con dicha operadora.

- El recurso de apelación carece de sustento fáctico y jurídico, en tanto el ORPS valoró correctamente los medios probatorios, se acreditó que las operaciones fueron realizadas sin su autorización.
- Autoriza su consentimiento expreso para el levantamiento del secreto bancario y reserva de sus datos.

II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

9. Del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Final N° 0889-2025/PS0-INDECOPI-LAL, se advierte que es materia de impugnación el extremo que declaró fundada la denuncia por infracción al artículo 19° del Código.

III. ANÁLISIS

Del deber de idoneidad

10. El artículo 18 del Código⁴ define a la idoneidad de productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de su naturaleza, de las condiciones acordadas y de la normativa que rige su prestación. Asimismo, el artículo 19 del Código⁵ prevé un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme a la cual, los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, debiendo comercializarlos o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.
11. El artículo 104 del citado Código⁶ establece que el proveedor es administrativamente responsable por falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad administrativa si

⁴ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁵ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁶ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

logra acreditar la existencia de una causa objetiva justificada y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

12. De este modo, corresponderá al consumidor demostrar la existencia de un defecto en el producto o servicio adquirido, luego de ello, el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable; por lo que, el supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a este la carga procesal de acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.
13. En servicios financieros, los consumidores o usuarios esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen.
14. En el mercado de servicios bancarios y financieros, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)⁷ prescribe que las entidades bancarias únicamente podrán cargar en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.
15. Así, la norma citada busca garantizar que las operaciones efectuadas a través de cualquier medio —lo que incluye el canal digital— se realicen en observancia de las medidas de seguridad correspondientes al canal por el que estas se efectúan; por lo que, se exige a las entidades que cuenten con el sustento que acredite de manera indubitable la autorización otorgada por el usuario.
16. Ahora bien, para analizar la presunta infracción se debe tener en consideración el cambio de criterio de la Sala Especializada de Protección al consumidor (en

⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

adelante, la Sala), establecido en su Resolución N° 2293-2024/SPC-INDECOPI, el cual señala lo siguiente respecto de los casos de operaciones no reconocidas:

“29. (...) el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.

*30. Bajo esta línea, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen **todas** las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.*

31. Siendo así, a efectos de corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad referidas al monitoreo de operaciones, por parte del denunciado, es oportuno determinar cuál es el comportamiento habitual de consumo del cliente (...) el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

*32. las empresas del sistema financiero **deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, orientados a detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario**, en aras de proteger a los usuarios del cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito.*

33. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyen respecto a cada uno de sus clientes, e integran a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.

34. Al respecto, de acuerdo con el criterio de la Sala, a fin de otorgar un criterio objetivo para la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos de las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

*cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.
(...)"*

17. En ese sentido, la Sala recalca las expectativas razonables de un consumidor al contar con un producto con las entidades financieras consistente en que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, pues, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal.
18. Es así que, la Sala realiza un **cambio de criterio**, considerando que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
19. Así, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurren los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores.
20. Por el contrario, si la citada operación se encontrase acorde con el comportamiento habitual de consumo del consumidor, la responsabilidad administrativa del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
21. El parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores se encuentra comprendido por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
22. Sobre el deber de monitoreo de operaciones ajenas al patrón de consumo del tarjetahabiente se precisa que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza con sus tarjetas, considerando diversos factores, como, por ejemplo, el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa⁸.

⁸ RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Artículo 2.- Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:
(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

23. En atención a los precitados artículos, el Reglamento prescribe que las entidades financieras tienen la obligación de adoptar determinadas medidas de seguridad respecto a los productos y servicios que ofrecen al mercado, entre ellas, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones orientados a detectar las transacciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario con la finalidad de otorgar protección suficiente respecto del cargo indebido de operaciones, e incluso, constitutivas de fraude.
24. De esta manera, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, se integre a su sistema de monitoreo, el cual debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.
25. Así, el patrón de consumo correspondiente al producto financiero será construido a partir del contraste integral entre las operaciones cuestionadas y el total de las transacciones realizadas previamente por la denunciante.

De la aplicación al caso concreto

Del patrón de consumo

26. Al respecto, el recurrente denunció al Banco por no haber adoptado las medidas de seguridad correspondientes; en tanto el 24 de mayo de 2025, no habría adoptado medidas de seguridad de monitoreo y alerta, al permitir que en la Cuenta de ahorros N.º 04-***-**4112 vinculada a la tarjeta de débito n.º 4214-****-**** 5646 de su titularidad, se debiten siete (07) operaciones las cuales no reconoce como suyas por un importe total de S/ 6878,10
27. Sin embargo, en el presente análisis, solo corresponde realizar aquellos importes cuestionados por el monto ascendente a S/ 4900,00; S/ 4,90 y S/ 24,50; pues, los demás consumos le fueron devueltos al denunciante en virtud de la declaración de improcedencia de la denuncia en cuanto la operación de S/ 500,00 y al allanamiento formulado sobre los consumos referentes a S/ 1439,00; S/ 2,50; y S/ 7,20.

Sobre las operaciones de S/4900,00; S/4,90 y S/ 24,50

28. El ORPS determinó que del análisis de los estados de cuenta presentados por el señor Varela, correspondiente al mes de enero de 2025 al mes de mayo de 2025, se advierte que el monto máximo por consumo realizado por el señor Varela asciende a S/ 3000,00 (operación realizada el 24 de abril de 2025 con la descripción “RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM”), hecho que implica que el

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

consumo denunciado S/ 4900,00 superaba el promedio habitual de consumo realizado por el denunciante. Asimismo, precisó que para efectos del presente análisis se ha considerado el monto máximo por operación, y no por la sumatoria de las operaciones por mes.

29. El Banco alegó en su escrito de apelación que al no existir una autorización expresa del titular de la cuenta donde se autorice mediante firma y huella que su representada presente los estados de cuenta al presente procedimiento administrativo, no les correspondía presentar los estados de cuenta completos ni revelar información protegida sin el debido cumplimiento de los requisitos legales.
30. En cuanto al consumo cuestionado, el cual asciende a S/ 4 900,00, se advierte que, de la revisión de los estados de la cuenta de la Tarjeta de débito del recurrente, correspondientes al mes de enero a mayo de 2025, se visualiza que, en efecto, el denunciante realizaba con frecuencia, operaciones a través de la Banca Movil, pues el mismo se encuentra signado bajo la descripción "BANCA MOVIL – TRANF. INTERBANCARIA EN LINEA".
31. Por otro lado, el consumo cuestionado -S/ 4900,00- resulta atípico al patrón de consumo regular del denunciante, pues el monto máximo de la operación realizada a través del mismo canal digital -Banca Movil- asciende a S/ 1080,00, pues esta fue efectuada el 01 de marzo de 2025 y a su vez, por lo que, se evidencia que el importe cuestionado supera en demasía a la operación antes mencionada.
32. Respecto a las operaciones cuestionadas por los montos de S/ 4,90 y S/ 24,50, se advierte que ambos se encuentran signados bajo la descripción "COMISION BN POR TRANF. INTERB. EN LINEA", de igual modo que el análisis anterior, se advierte que el importe máximo debitado, con relación a la operación efectuada a través del mismo canal digital asciende a S/ 1,40 -operación realizada el 01 de marzo de 2025-; por lo que, los importes cuestionados superan en demasía al antes referido.
33. Aunado a lo antes mencionado, es menester señalar que las operaciones cuestionadas resultan inusuales a todas luces, lo que cobra fuerza con el hecho que existen operaciones realizadas el mismo día por los montos de S/ 7,20 y S/ 2,50 que también fueron cuestionadas por el señor Varela, evidenciándose de este modo que no se encontraban ajustadas a su patrón habitual de consumo.
34. La interpretación realizada, no resulta a una situación antojadiza de este órgano resolutorio, sino una exigencia a las entidades del sistema financiero respecto a la actuación de sus obligaciones legales en cuanto a las medidas de seguridad que deben implementar a fin de evitar operaciones no reconocidas, ante una problemática real sobre los fraudes y delitos cibernéticos que se presentan actualmente en el mercado.
35. Cabe precisar que la información que las entidades financieras registran en sus sistemas a fin de generar el patrón de consumo de cada cliente contempla no solo la cuantía de las operaciones, sino información completa que permita crear un



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

historial real y objetivo, que contemple montos, canales, frecuencia, lugares donde se realicen las operaciones, aparatos electrónicos a través de los cuales se realicen las operaciones, entre otros.

36. Finalmente, cabe señalar que en atención al criterio desarrollado por la Sala, respecto al análisis de responsabilidad de las entidades financieras sobre este tipo de imputaciones, y en tanto no se acreditó que las operaciones cuestionadas se encontraban dentro del patrón de consumo de la denunciante, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás alegatos de defensa del denunciado, referentes a la validez de la operación.
37. En ese sentido, al no haberse acreditado la concurrencia de eximentes de responsabilidad sobre la imputación efectuada contra el Banco, corresponde confirmar la resolución venida en grado que lo sancionó por infracción al artículo 19° del Código.

IV. DE LOS MANDATOS ACCESORIOS

38. En tanto se confirmó la responsabilidad del Banco sobre la imputación efectuada en su contra, corresponde confirmar la sanción impuesta al verificarse que se realizó en aplicación del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, así como los mandatos accesorios, esto es: la medida correctiva ordenada, los costos y costas procesales y su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi.

Por los fundamentos expuestos,

SE RESUELVE:

Confirmar la Resolución Final N° 0889-2025/PS0-INDECOPI-LAL del 09 de septiembre de 2025, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi La Libertad, que sancionó a Banco de la Nación con multa de tres con cuarenta y nueve (3,78) Unidades Impositivas Tributarias por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; con los demás mandatos que contiene.

Con la intervención de los Miembros de Comisión: Vania Lorena Vergara Lau, Eduardo Alonso Pacheco Yépez, Teddy Adolfo Panitz Mau y Arquímedes Gonzalo Cruz Sandoval.

***Firmado digitalmente:
VANIA LORENA VERGARA LAU
Presidenta***